

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5097/2531

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สงขลา

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาง อุทัยรัตน์ ชุมนุ่มพันธ์

โจทก์

นาง รัตนภรณ์ โฆ สติต สกุล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ผู้ครอบครองทรัพย์ แม้มิใช่เป็นเจ้าของ ก็เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์ได้ ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352และให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยักยอก

จำเลยให้การปฏิเสธ

นางอุทัยรัตน์ ชุมนุ่มพันธ์ ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2(4) นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หากแต่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินก็เป็นผู้
เสียหายตามบทมาตราดังกล่าวด้วยในเมื่อฟ้องได้บรรยายระบุว่าโจทก์เป็นผู้ครอบ
ครองทรัพย์สินตามฟ้องและจากการนำสืบโจทก์ร่วมก็เบิกความยืนยันข้อเท็จจริงตาม
ฟ้องดังนี้ การที่ศาลชั้นต้นอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ร่วมไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินตามฟ้อง
อย่างเดียวนมาเป็นข้อวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์โดยมิได้วินิจฉัยว่าโจทก์ร่วมได้ครอบครอง
ทรัพย์สินตามฟ้องตลอดไปจนถึงข้อที่ว่าจำเลยได้รับทรัพย์สินตามฟ้องไปจากโจทก์ร่วม
และเบียดบังเอาไว้ด้วยหรือไม่ จึงเป็นการมิชอบ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ชอบแล้ว ฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น